

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-4호

제 목 건설공사 하도급관리업무 수행 미흡

소관부서 ㄷㄷ본부 ㄱㄱ지역본부, ㄴㄴㄴㄴ지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처, ▶▶▶▶처

내 용

1. 업무 개요

가. ㄱㄱ지역본부 ㄷㄷ지사

ㄱㄱ지역본부와 ㄷㄷ지사는 'ㄷㄷ지사 사옥 증축공사'를 수행하면서, 건설공사 관련 시공, 정산 및 하도급관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 상기 공사에서 하도급한 공사의 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ㄷㄷ지사 사옥증축공사 하도급 현황

원도급 공사명	하도급 공사명	하도급사	공사금액(천원)	공사 기간
ㄷㄷ지사 사옥 증축공사	토공사	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	370,700	'20.11.30~'22.2.26
	철근콘크리트공사	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	416,900	'21.1.19~'22.2.26
	습식·방수공사	ㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹ	163,900	'21.1.19~'22.2.26
	수장공사	ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ	165,000	'21.1.19~'22.2.26
	금속·창호공사	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	99,000	'21.1.19~'22.2.26

※ ㄱㄱ지역본부 ㄷㄷ지사 제출자료 재구성

나. ❄❄❄❄지역본부 건설사무소

❄❄❄❄지역본부 ●●사무소는 'ㄷ ㄷ ~ ∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사'와 '㊦㊦ ~ ㉠㉠ 천연가스 공급설비 건설공사'를 수행하면서, 건설공사 관련 시공, 정산 및 하도급관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 각각의 공사에서 하도급한 공사의 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] ❄❄❄❄지역본부 건설사무소 수행공사 하도급 현황

원도급 공사명	하도급 공사명	하도급사	공사금액(천원)	공사 기간
ㄷ ㄷ ~ ∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사	가설사무실 공사	ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ	105,791	'19. 8. 1 ~ 9.30
	주배관2공구	ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ	4,854,977	'19. 9.25 ~ '21.11.30
	주배관 임시방식공사	표표표표표표표표	91,630	'19.10.28 ~ '21.11.30
	포장공사	배배배배배배배배	990,062	'19.12. 3 ~ '21.11.30
	주배관1공구	ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	12,721,258	'19.12. 4 ~ '21.11.30
	압입/세미셴드	ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ	7,138,565	'20.12.19 ~ '21.11.30
	공급관리소 토건	ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ	2,602,600	'20. 8. 5 ~ '21.11.30
㊦㊦~㉠㉠ 천연가스 공급설비 건설공사	주배관공사	ㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹ	14,242,360	'19.11. 1 ~ '21.11.30
	세미셴드	#####	3,017,300	'20. 6. 1 ~ '21.11.30
	공급관리소 건축공사	&&&&	577,940	'20.11. 2 ~ '21.11.30

※ ❄❄❄❄지역본부 ●●사무소 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)에서는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급하는 경우, 하도급 계약자료의 공개와 관련된 사항을 [표 3]과 같이 규정하고 있다.

[표 3] 하도급공사 계약자료 공개사항(건기법 제31조의3 및 동법 시행령 제34조의 3)

- 공사명, 수급인의 도급금액 및 낙찰률, 수급인(상호 및 대표자, 영업소 소재지)
- 하수급인(상호 및 대표자, 업종, 영업소 소재지), 하도급공종
- 하도급 부분 도급액, 하도급금액, 하도급률
- 공개 시기 : 하도급 통보를 받은 날부터 30일 이내
- 공개 방법 : 발주기관의 인터넷 홈페이지

또한 우리 공사는 각종 공사의 하도급에 있어 「하도급거래공정화에관한법률」, 「건설산업기본법」 등의 관계법령과 「(계약예규)공사계약일반·특수조건」 등에 의거 하도급 관리체계를 합리적으로 규정하여, 하도급 관리업무를 공정하고 투명하게 처리하기 위하여 「하도급관리지침」을 제정·운영하고 있으며, 공사시공부서는 [표 4]와 같이 하도급 승인관리, 대가지급 관리 및 이행실태 점검 등의 업무를 수행하여야 한다.

[표 4] 하도급관리지침에 따른 하도급 관리업무 기준 및 절차

관련조항	내용	비고
제4조 1항	하도급 시행계획서 제출	공사착공신고서 제출 시
제5조 2항	수급인이 발주자에게 하도급계약 통지	하도급 계약 체결 후 30일 이내 또는 하도급공사 착수 전
제5조 5항	발주자가 수급인에게 하도급 적정성 심사, 승인, 통지	-
제6조 1항	발주자의 하수급인에 대한 하도급 계약서류 통보	-
제6조 2항	하수급인의 발주자에 대한 불공정계약유무 서면 제출	하도급계약 통지 후 5일 이내
제8조	발주자의 하도급 적정성 심사·승인	하도급금액비율 도급금액의 82%, 발주자 예정가격의 64% 미달시
제9조 1항	발주자의 수급인 대가 지급 후 하수급인에게 통보	
제9조 2항	수급인의 하수급인에 대한 대가지급	기성·준공대가를 받은 후 15일 이내
제10조 1항	수급인의 하수급인 대가지급여부 발주자에게 통보	
제10조 2항	하수급인의 하도급대금 수령여부 발주자 통보	
제10조 4항	수급인이 발주자에게 하수급인의 지급내역 제출	
제11조 2항	수급인의 발주자에 대한 하도급 대금지급보증서 제출	하도급계약 체결 후 30일 이내
제12조	발주자가 하수급인에게 하도급 대금 직접 지급	
제14조 1항	하도급 이행실태 점검	2회(상·하반기)/년 실시

※ 하도급관리지침 내용 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ♡♡지역본부 ☞☞지사

♡♡지역본부 ☞☞지사는 ‘☞☞지사 사옥 증축공사’의 토공사 등 5개 하도급 공사의 관리업무를 수행하면서, 5개 하도급공사 계약자료를 우리 공사의 인터넷 홈페이지를 통해 공개하지 않았다. 그런데 우리 공사의 「하도급관리지침」에는 하도급공사의 계약자료 공개와 관련한 내용이 반영되어 있지 않다. 또한 ☞☞지사는 수급인의 토공사 하수급인 지급내역을 확인하지 않았다.

나. ♣♣♣♣지역본부 건설사무소

♣♣♣♣지역본부 ○○사무소는 ‘> > ~ ∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사’와 ‘⊕⊕ ~ ⊙⊙ 천연가스 공급설비 건설공사’의 10개 하도급공사 계약자료 인터넷 홈페이지 미공개 등 [표 5]와 같이 하도급공사 관리업무를 미흡하게 수행하였다.

[표 5] ♣♣♣♣지역본부 ○○사무소 하도급 관리업무 수행 현황

구분	사무실	2공구	방식	포장	1공구	압입	관리소 토건	주배관	세이프드	관리소 건축	비고 (미시행)
하도급자료 공개	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10
제4조 1항	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2
제5조 2항	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
제5조 5항	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	2
제6조 1항	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
제6조 2항	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
제9조 1항	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10
제9조 2항	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10
제10조 1항	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10
제10조 2항	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10
제10조 4항	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10
제11조 2항	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
제12조	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	미해당
제14조 1항	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

※ ♣♣♣♣지역본부 ○○사무소 제출자료 재구성

조치할 사항

① ♠♠♠♠처장은 하도급 관리업무를 미흡하게 수행하고 있는 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련부서]

ㄴㄴ본부 ♠♠지역본부 ㄷㄷ지사 차장 YYY

ㄴㄴ본부 ㄹㄹㄹㄹ지역본부 ㉠㉠사무소 차장 UUU

② ▶▶▶▶처장은 하도급 계약자료 공개 관련내용을 「하도급관리지침」에 반영하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▶▶▶▶처 ㉠㉠㉠㉠㉠부